

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/25/4619

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון – אכיפה והארכת הוראת השעה), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 2 1. בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) להורות לגופי הממשלה שהנושא בתחום אחריותם לעצור את שידוריו של הערוץ."

הוספת סעיף 3א 2. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

"עונשין 3א. אדם העוסק בפעילות שידורי ערוץ זר, אחרי שניתנה הוראה לפי סעיף 2(א), דינו – שישה חודשי מאסר."

החלפת סעיף 7 3. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

"תוקף 7. חוק זה יעמוד בתוקפו עד מועד סיום ההכרזה על מצב חירום, לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה², מיום כ' באייר התשפ"ד (20 במאי 2024)."

דברי הסבר

חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024, נועד לתת מענה כנגד פגיעה ממשית בביטחון המדינה מצד ערוצי תקשורת זרים. את החוק יזמה והובילה ממשלת ישראל נוכח הפגיעה החמורה הנשקפת מערוצים אלו.

אותם ערוצים משתמשים בסיקור התקשורתי כאמצעי לחשיפת מיקומים של חיילי צה"ל, שטחי כינוס ומקומות רגישים אחרים ובכך פוגעים בפעילות צה"ל ומסכנים את הכוחות הלוחמים. בנוסף הם מפיצים באופן שיטתי סיקור שקרי, מגמתי וחד צדדי המלבה את האלימות כנגד מדינת ישראל

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 760.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

והאנטישמיות בעולם.

אמנם אף לאחר כניסתו לתוקף של החוק שידורי הערוץ ממשיכים באין מפריע, וזאת לאור לקונות בחוק שאינן מאפשרות חסימה ואכיפה אפקטיבית כנגד ערוצים אלו. לאור זאת, מוצע להוסיף אפשרות של עצירת תכני הערוץ. כמו כן, ועל מנת לייצר הרתעה אפקטיבית כנגד הערוץ ועובדיו מוצע כי לאחר שהוכרז כי ערוץ זר פוגע בביטחון המדינה, אדם הממשיך בפעילות שידורי הערוץ יהיה חשוף לעונש של חצי שנת מאסר. בנוסף, מוצע לקבוע כי החוק יעמוד בתוקפו כל עוד ההכרזה על מצב חירום עומדת בתוקפה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ו באייר התשפ"ד (03.06.2024)